

عقد اتفاق

حق استغلال مطعم روكيت بالمول التجارى بدار ضباط المدفعية

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥ / ٧ / ٣١ حرر هذا العقد بين كلاً من :-

١- طرف اول (مالك)

دار ضباط المدفعية ومقرها ٢٦ شارع الثورة بالمحافظة القاهرة ويمثلها
السيد اللواء أح / أسامه محمد كمال شهاوى بشر بصفته : مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة.

٢- طرف ثاني (مستاجر)

السيد/ ايمن يوسف ابراهيم غالى بصفته / صاحب الشأن

وعنوانه / ١٠١ ش المقريفي - مدينة نصر اول- القاهرة

ويحمل رقم قومي / ٢٩١٧٠٢٩٢٤٠١٢٩٢٤٠٢٧٤

وبعد ان أقر الطرفين بكامل اهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف فقد اتفقا فيما بينهما على بنود هذا العقد

تمهيد

ولما كان الطرف الاول يمتلك مطعم روكيت بالدور الارضي بالمول التجارى بمساحة (٣٦٠) متر مربع ويرغب في ازدهار أنشطة الدار وتطويرها لاستمتاع رواد الدار وتحقيق النفع المادى وذلك باستخدام المساحة المبينة داخل المول لاستغلال مطعم روكيت وبعد قيام الطرف الثانی بعمل المعاينة اللازمة للموقع. يرغب الطرف الثانی في استغلال مطعم روكيت بالمول التجارى لمدة سنة واحدة وتجدد بموافقة الطرفين على ان يبدأ الايجار اعتباراً من ٢٠٢٥ / ٨ / ١ وحيث ان الطرف الاول هو احدى الوحدات العسكرية التى تصدر لها تعليمات وأوامر عسكرية من شأنها وقف وتأجيل او فسخ بنود العقد فيحق للطرف الاول وقف او تأجيل او فسخ هذا العقد دون توضيح او ذكر الاسباب للطرف الثانی .

البند الاول

يعتبر التمهيد السابق واى مكاتبات متبادلة بين الطرفين في هذا الشأن جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومتمماً له .
وبعد ان اتخذ كلاً من الطرفين مقراً له فتعتبر المكاتبات المتبادلة بين الطرفين على العنوان المبين بصدد هذا العقد جزء لا يتجزأ من هذا العقد .

البند الثانى

اتفق الطرفان على حق استغلال مطعم روكيت بالمول التجارى وذلك لاستغلاله فى نشاط كافيتيريا ومطعم ولا يجوز للطرف الثانى تغير النشاط المتفق عليه وفى حالة التغيير يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون سابق انذار .

٢٠٢٥ / ٧ / ٣١

طرف اول
التوقيع)

شركة
ايمن يوسف ابراهيم
ستاد كاضيه
التوقيع)

البند الثالث

ن على قيمة الايجار الشهري لموضوع التعاقد بمبلغ ٢١٠٠٠٠ جنية (فقط مائتان وعشرة ألف جنيهاً شهرياً بالإضافة إلى مبلغ ٩٠٠٠٠ جنية (فقط تسعون ألف جنيهاً لا غير) قيمة الكهرباء والمياه والغاز مبلغ ٣٠٠٠٠٠ جنية شهرياً (فقط ثلاثمائة ألف جنيهاً لا غير) ولمدة عام وتبلغ القيمة الاجمالية للعقد ٣٦٠٠٠٠٠ جنية (فقط ثلاثه مليون وستمائة ألف جنيهاً لا غير) على ان يتم سداد الايجار خلال الخمس الاولى من كل شهر .

البند الرابع

مدة العقد سنة واحدة تبدأ من ٢٠٢٥ / ٨ / ١ الى ٢٠٢٦ / ٧ / ٣١ ويجدد لمدته اخرى مماثله وبزياده سنويه يتفق عليها الطرفان .

البند الخامس

يجوز للطرف الثاني اجراء بعض التعديلات الداخلية التي تتناسب مع طبيعة النشاط بما لا يتعارض مع سلامة المبنى ودون الاخلال بالمظهر الهندسي والجمالي له وذلك على نفقته الخاصة دون مطالبة الطرف الاول باى مبالغ مالية نظير ذلك .
ويكون الطرف الثاني مسئول عن اى اضرار تلحق بالمبنى نتيجة اجراء تلك التعديلات وكذلك يكون مسئولاً عن اى اضرار تلحق بالعمالة القائمة بأعمال التعديل .

البند السادس

يلتزم الطرف الثاني بسداد تأمين ١٠% من القيمة الإيجارية للعقد بمبلغ ٢٥٢٠٠٠ جنيهاً (فقط مائتان واثنان وخمسون ألف جنيهاً لا غير) على ان تدفع بإحدى الطرق الآتية (نقداً - خطاب ضمان صادر من احد البنوك المصرية - شيك مقبول الدفع) ويتم الاحتفاظ بهذا التأمين حتى نهاية التعاقد ولا يعتبر العقد سارياً الا بعد سداد كامل قيمة التأمين .

البند السابع

اقر الطرف الثاني انه قد عاين العين موضوع العقد المعاينة النافية للجهالة طبقاً للقانون وقد حازت قبولة ويتعهد بالصيانة والعناية بها والانتفاع بها على النحو الذي لا يعرضه للخطر .
كما يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ النظافة العامة لكامل مطعم وكافتيريا روكيت مع التزامه بتعيين طقم ادارى وافراد أمن للحراسة لمدة ٢٤ ساعة وكذا اتخاذ كافة اجراءات الامن الصناعى لمطعم روكيت بالمول التجارى حيث انه هو المسئول عن المطعم بمشتملاته وكذا استخراج البطاقات الصحية للعاملين دون ادنى مسؤولية على الطرف الاول وذلك قبل التشغيل .

البند الثامن

الطرف الثاني مسئول مسؤولية كاملة امام جميع الجهات الخارجية الحكومية فى اتخاذ إجراءات مزاولة النشاط مثل (الضرائب العامة - ضريبة المبيعات - التأمينات الاجتماعية.... الخ) و عن اى اضرار تلحق بالغير داخل المطعم نتيجة مزاولة النشاط وبيع المنتجات للأفراد كما يعتبر الطرف الثاني مسئول عن جميع العاملين بالمطعم دون ادنى مسؤولية على الطرف الاول .

البند التاسع

يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة الايجار فى المدة المتفق عليها خلال الخمس ايام الاولى من كل شهر وفى حالة التأخير عن السداد يتم تحصيل مبلغ ٥٠٠ جنيهاً (فقط خمسمائة جنيهاً لا غير) عن كل يوم تأخير عن السداد .

شركة
ايمن يوسف ابراهيم
طرف ثانى
التوقيع ()
٢٠٢٥ - ٢٠٢٦

طرف اول
التوقيع ()

البند العاشر

رف الثاني بتقديم الموافقة الامنية الصادرة له فور استخراجها من جهاز الامن الحربى ويعتبر مسوخا من تلقاء نفسه حال صدورها بالرفض دون ادنى مسئولية على الطرف الاول .

البند الحادى عشر

م الطرف الثانى بسداد كافة الضرائب والرسوم خاصة موضوع التعاقد وكذا ضريبة القيمة المضافة على طلب منه ذلك وكذلك اى غرامات او نزاعات قضائية للجهات المختلفة كما يلتزم بعدم تجول العاملين بالمطعم داخل الدار

البند الثانى عشر

اتفق الطرفان على انه فى حالة رغبة الطرف الثانى فى انهاء التعاقد وترك المكان قبل انتهاء مدة العقد يتم مصادرة التأمين النهائى لصالح الدار وتسليم العين محل العقد بالاضافة الى التجديدات ولا يحق له استرداد التجديدات ولا يحق له المطالبة باى تعويض عنها واتخاذ الاجراءات القانونية طبقا لاحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية .

البند الثالث عشر

باتتهاء مدة العقد يلتزم الطرف الثانى بتسليم العين محل العقد بالاضافة الى التجديدات ولا يحق له استرداد التجديدات ولا يحق له المطالبة باى تعويض عنها.

البند الرابع عشر

يلتزم الطرف الثانى اثناء مدة سريان هذا العقد بالآتى:

- ١ - الالتزام باتباع تعليمات امن دار ضباط المدفعية وتكون نافذة عليه وعلى تابعة.
- ٢ - يلتزم الطرف الثانى بصيانه المعدات و المنقولات و المبنى على نفقة الخاصة دون تحميل الطرف الاول اى مصاريف .

البند الخامس عشر

- ١ - يلتزم الطرف الثانى بالمحافظة على النظافة العامة لموضوع العقد .
- ٢ - يلتزم الطرف الثانى بعدم وضع اى اشغالات امام المبنى موضوع العقد .
- ٣ - يلتزم الطرف الثانى باجراء الصيانة الدورية للمنقولات و المعدات و الالات و المبنى.
- ٤ - يلتزم الطرف الثانى بعدم استخدام العين موضوع العقد فى اى نشاط مخالف للنظام العام او الاداب العامة او فى اى غرض مخالف للقانون او فى اى غرض غير الغرض المخصص فى هذا العقد .
- ٥ - يلتزم الطرف الثانى بتسليم المعدات والمنقولات الموضحة بايصال الاستلام الموقع عليه من قبل الطرف الثانى كاملة غير منقوصة وبحالتها الاصلية وفى حالة تلف اى معدة يلتزم الطرف الثانى باصلاحها على نفقة الخاصة وكذا فى حالة فقد فى اى من المنقولات او المعدات يلتزم بها الطرف الثانى بدفع قيمتها نقداً فى نهاية مدة التعاقد .

البند السادس عشر

يلتزم الطرف الثانى بجميع مصاريف التشغيل والصيانة والمعدات اللازمة لغرض النشاط المؤجر من اجله وكذا الصلاحية الفنية للمعدات والادوات وجودتها وكفاءتها للعمل على نفقة .

٢٠٢١/٧/٢١

طرف اول
التوقيع)

طرف ثانى
التوقيع)

البند السابع عشر

هذا العقد لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص
مقد .

البند الثامن عشر

أي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل في هذا النزاع .

البند التاسع عشر

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.

٢٠٢٠ / ٧ / ٣١

طرف اول
التوقيع ()
لواء أ.ح / أسامة محمد كمال شهاوى بشر
مدير المدفعية ورئيس مجلس الإدارة

طرف ثانى
التوقيع ()
الإسم / أيمان يوسف
رقم قومي / ٢٢٢-٢٢٩-٩٢٩
ستاد كافي
٢٢٢-٢٢٩-٩٢٩